



UNCA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA

RESOL. CD FCEyA N° 114 24

EXPTE. N° 214 24

A 30 AÑOS DE LA CONSAGRACIÓN CONSTITUCIONAL
DE LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA

Facultad de
**Ciencias Económicas
y de Administración**



San Fernando del Valle de Catamarca, **11 DIC 2024**

VISTO:

El Expte. N° 214/2024 por el cual se tramita la aprobación del Programa de la asignatura **cod. 604** Derecho Público, correspondiente al Primer Año de la Carrera TECNICATURA UNIVERSITARIA EN CONTABILIDAD; y,

CONSIDERANDO:

Que la presente Programación Académica ha sido elaborada siguiendo los lineamientos establecidos en el Documento Curricular de esta Facultad.

Que la Programación Académica prevé tener vigencia a partir del Año Académico 2025.

Que el Comité Interdepartamental ha procedido a sus análisis y consideración, habiendo otorgado la aprobación técnica de la misma.

Que se ha expedido favorablemente la Comisión de Asuntos Académicos.

Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto Universitario vigente;

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Y DE ADMINISTRACION

(En Sesión Extraordinaria del día 10/12/2024)

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: **APROBAR** el Programa de la asignatura **cod. 604** **Derecho Público**, correspondiente al Primer Año de la Carrera TÉCNICATURA UNIVERSITARIA EN CONTABILIDAD, cuyo texto completo consta como Anexo a la presente Resolución.

ARTÍCULO 2º: **REGISTRAR**. Comunicar a las áreas de competencia. Cumplido, Archivar.


C.P.N. ANA TERESA CALVIMONTE
SECRETARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Y DE ADMINISTRACION


C.P.N. GUSTAVO ALFREDO MARTÍNEZ
DECANO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y DE ADMINISTRACION
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA	
Asignatura: DERECHO PÚBLICO	Ciclo: Básico
Carrera: Tecnicatura Universitaria en Contabilidad	Código: 604
Carga Horaria: Total de Horas: 56hs Teóricas Practicas	
Curso: 1º Año -2º Cuatrimestre	Expte. FCEyANº 214/2024– Res. CD 114/2024
Profesor Adjunto: DALLA LASTA, Guillermo Rafael guillermodallalasta@gmail.com	Títulos académicos: Abogado- Procurador - Especialista en Tributación-Diplomado en Derecho Municipal Dedicación: Semi – exclusiva
JTP: DRE, Franco mf_foxtrot@hotmail.com	Títulos académicos: Abogado - Procurador Dedicación: Semi- Exclusivo
Ayudante Diplomado: GONZALEZ, Ana Elizabeth anae_q@hotmail.com	Títulos académicos: Abogado - Procurador Dedicación: Semi- Exclusivo
Ayudante Diplomado: MELNIK, Juan Pablo ioelnik@hotmail.com	Títulos académicos: Contador Público Nacional Dedicación: Semi- Exclusivo

PRESENTACION DE LA ASIGNATURA

Como es sabido, ni el Derecho Constitucional ni el Derecho Administrativo, ramas fundacionales del Derecho Público, pueden vivir una vida aislada al margen del medio político, social, económico y técnico en el que se encuentran. Por el contrario, el Estado y su Administración acusan la impronta de las fuerzas que determinan una época histórica dada. Todo aquello que parece invariable sufre los embates de renovadas concepciones. De allí la necesidad de innovar para solucionar los problemas que presenta la realidad contemporánea. En nuestro país el desafío de los tiempos que corren, con su variada y compleja problemática, determina que el Derecho Público actual asuma nuevos cometidos, como respuesta necesaria a cuestionamientos específicos de nuestra Ciencia Jurídica.

El Derecho Constitucional y el Derecho Administrativo, constituyen hoy en día disciplinas de conocimiento necesario en una formación integral del estudiante de ciencias económicas y de administración, por el acceso que como futuro profesional ha de tener al aparato burocrático estatal en cuanto ámbitos, por lo menos de referencia.

Consecuentemente es nuestro deber insoslayable analizar críticamente el contenido de nuestra materia a fin de seleccionar cuidadosamente lo perdurable y modificar lo requerido por las nuevas exigencias.

El Derecho Público es una disciplina en permanente evolución. Producto de las peculiares condiciones de tiempo y lugar en las que se ha desarrollado, no hay rama del derecho en la que los vaivenes políticos, jurídicos y económicos impacten de modo más relevante que en él.

Sin embargo, la particular dinámica del Derecho Público no ha sido obstáculo para su formación y desarrollo, ni para su progreso científico.

El objetivo básico es la actualización de conocimientos y el desarrollo de destrezas en el campo del Derecho Público desde una perspectiva novedosa e integral y con especial énfasis en los aspectos prácticos de la disciplina. Se procura desarrollar la capacidad del estudiante para razonar ante un tema complejo de gestión pública. En otras palabras, el objetivo es entonces el desarrollo de conocimientos teóricos, su correspondiente profundización, análisis crítico y el avance sobre la aplicación de soluciones prácticas y eficientes.



En tal sentido, Juan Francisco Linares nos dice que, las "...definiciones tienen que ser, no la búsqueda de esencias verdaderas sino de resultados prácticos de utilidad para la comprensión y sistematización de los fenómenos estudiados"¹

En el área de las ciencias económicas, el vasto contenido de estas disciplinas requiere de una adaptación compatible con el campo de acción de los futuros profesionales, sin merma, claro está, de los principios que hacen a su esencia y operatoria.

La enseñanza del derecho debe vincularse al rescate del sistema jurídico como herramienta útil para un cambio social, no pudiendo quedar indiferentes ante la sectorización económica producida, ni a que su enseñanza sea una mera repetición de normas o conceptos contenidos en libros accesibles, acentuando la generación de habilidades de discernimiento en los educandos.²

En lo que respecta a la enseñanza de nuestra disciplina -Derecho Público- a los estudiantes de Ciencias Económicas y de Administración, la misma necesariamente estará focalizada en el diseño de estrategias pedagógicas, que permitan al alumnado aprender en forma continua y dinámica las instituciones públicas, su organización administrativa y el derecho aplicable a cada caso particular, garantizando un núcleo de contenidos mínimos y esenciales como ser, la división entre Derecho Público y Derecho Privado; Constitución Nacional (Federalismo, Forma Republicana de Gobierno, garantías constitucionales); Principios Generales del Derecho; relación Administración - Administrado entre otros.

El Derecho Público es, para el futuro profesional de Ciencias Económicas, una disciplina de apoyo fundamental, que refuerza y sostiene la sólida formación que en materia de Contabilidad, Administración y Economía debe ostentar, para garantizar solvencia y eficacia en su desempeño con idoneidad en todos los campos del ejercicio de la actividad profesional.

Constituye, además, un componente ineludible del perfil profesional a que apunta la formación académica, en cuanto se propone lograr en los egresados el firme compromiso ético de trabajar al servicio de la sociedad, respetando principios fundamentales de convivencia humana, como la libertad, igualdad, solidaridad, los que garantizan la forma republicana de gobierno y la preservación de las instituciones de la democracia y la consecuente función crítica que se hace necesario poner en ejercicio al tiempo de participar de instancias de formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas.

Asimismo, su conocimiento contribuye a la asunción de actitudes de respeto y defensa de los derechos humanos, en orden al logro de una sociedad más tolerante y justa, al desarrollo de conductas solidarias, éticas y a fortalecer el compromiso con el desempeño profesional honesto y refractario a todo tipo de corrupción.

Se requiere los conocimientos previos de Derecho Civil y los conocimientos adquiridos en esta materia serán necesarios para el cursado de Derecho Comercial y de otras a lo largo de la carrera.

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

- Lograr una formación jurídica, mediante el conocimiento de las normas que integran la Constitución Nacional, atento a que ellas constituyen el fundamento de validez formal y sustancial de las demás normas del derecho en sus distintas ramas, por ser la constitución la Ley Suprema que preside todo el ordenamiento jurídico del Estado.
- Adquirir un conocimiento adecuado de las instituciones fundamentales del Derecho Administrativo como parte del Derecho Público, incluyendo los nuevos principios que dominan a la contratación pública.

¹ LINARES, Juan Francisco: Prólogo de la 2da. Edición de "Acto Administrativo" (1969), publicada en el Tomo 3, 5ta. Edición, "Tratado de Derecho Administrativo" de Agustín Gordillo, 2000, pág. 29.-

² RICHARD, Efraín, "Los Desafíos del Derecho Frente al Siglo XXI", Congreso Internacional, Santiago de Chile, 26/30 agosto 2002.-



UNCA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA

RESOL. CD FCEyA N° 114 24
EXpte. N° 214 24

Facultad de
Ciencias Económicas
y de Administración



- Adquirir conocimiento y capacidad interpretativa de las normas jurídicas vigentes en materia de Derecho Público, así como de sus antecedentes, correlacionándolos con la jurisprudencia aplicable. Transmitir formación cívica y política, mediante el conocimiento y la comprensión existencial, los principios constitucionales, los derechos, garantías, deberes, la forma federal de Estado y la forma republicana de Gobierno.
- Conocer la evolución experimentada por el Derecho Administrativo, su realidad y su problemática actual, así como su proyección futura. Alcanzar dichos objetivos mediante el estudio del derecho constitucional tanto formal como material, de la Jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación y del funcionamiento de las instituciones.
- Obtener la capacidad de aplicar los conocimientos obtenidos a la resolución de casos prácticos extraídos de la realidad (casos jurisprudenciales, expedientes administrativos, etc.) y, de ese modo, de resolver las hipótesis de trabajo que puedan plantearse en la futura vida profesional del alumno.
- Obtener la capacidad concreta de satisfacer, tanto en sus aspectos teóricos como prácticos, los requerimientos que pueda plantear al alumno su vida profesional dentro del marco del Derecho Público, ya sea como asesor del Estado, como asesor particular o bien como auxiliar de la Justicia.
- Contribuir a la asunción de actitudes de respeto y defensa de los derechos humanos, en orden al logro de una sociedad más tolerante y justa, al desarrollo de conductas solidarias, éticas y a fortalecer el compromiso con el desempeño profesional honesto y refractario a todo tipo de corrupción.

METODOLOGIA DE ENSEÑANZA

El sentido del cursado es transmitir herramientas a los alumnos y crear otras nuevas por medio del debate entre profesores y estudiantes, a través del incremento de sus capacidades críticas.

A su vez, se hace hincapié en el compromiso con el desarrollo social e institucional y la participación de docentes y alumnos en el diseño y análisis crítico de las políticas públicas en nuestro país.

Métodos de Enseñanza:

- ✓ **Clase magistral dialogada:** para obtener una buena formación profesional del egresado, se aplica una metodología de enseñanza teórica - práctica, sustituyendo el método de "clases magistrales" por el de "exposiciones dialogadas".
- ✓ **Taller:** clase de construcción de aprendizajes a partir de la participación del docente orientando a los alumnos en la resolución de casos prácticos o ejercitación de contenidos teóricos a la resolución de casos concretos propios de la realidad profesional.
- ✓ **Seminario:** requiere de la preparación previa del alumno, se le asignan textos antes de la clase y luego se debaten en el encuentro.
- ✓ **Estudio de caso:** adquisición de aprendizajes mediante el análisis de casos reales o simulados.
- ✓ **Trabajo autónomo:** desarrollar la capacidad de autoaprendizaje, preparación de resúmenes, jurisprudencia actualizada, trabajo en biblioteca.
- ✓ **Aprendizaje cooperativo:** desarrollo de aprendizajes activos y significativos de forma cooperativa interactuando entre alumnos mediado por el docente.

Para el desarrollo de las clases Teóricas-Prácticas se utilizan la proyección de presentaciones de Power Point, Pizarra, Guías de Trabajos Prácticos; y, a través del Espacio Virtual que tiene la asignatura en www.economicasvirtual.edu.ar donde se le proporciona el acceso a Bibliografía, Apuntes de Cátedra e Información inherente al



desarrollo de las clases. En definitiva se trata de incorporar una nueva tendencia pedagógica en la enseñanza de la disciplina que analizamos, el cambio gradual y progresivo de docentes "informadores" por la de docentes "formadores" de profesionales, dotados de competencias convergentes y comprometidos con la sociedad que integran, fomentado su pensamiento analítico, ante las exigencias del mercado laboral público y privado.

EVALUACIÓN

- **Objetivos de la evaluación:** La evaluación presenta como objetivos la comprensión de los contenidos desarrollados en la asignatura para lo cual se plantea como una evaluación de procesos y resultados. La misma se concibe como un espacio de aprendizaje y consolidación de los temas trabajados a lo largo de la cursada. Se propone que la actividad sea de elaboración y aplicación que se fundamente en los elementos teóricos desarrollados.
- **Criterios de Evaluación.** Se evaluarán la presentación paratextual del trabajo; el orden lógico en la presentación del contenido de las diferentes etapas del proceso de evaluación, la argumentación teórica para justificar las propuestas y la correcta aplicación de los contenidos.
- **Tipos de evaluaciones a utilizar en el desarrollo de la cátedra:** Se evaluarán quincenalmente los contenidos desarrollados en clase, los trabajos prácticos que irán componiendo el portafolio, los cuales deberán respetar los criterios establecidos en el ítem anterior; los exámenes parciales de la asignatura serán la defensa de los proyectos presentados como Trabajos Prácticos.
- **Exámenes teórico-práctico (Parciales).**
Durante el desarrollo de la evaluación se deberán consultar todos los materiales propuestos por la cátedra, tanto en forma de apuntes como de resúmenes, al igual que los artículos, capítulos de libro y libros completos que haya recomendado el profesor a lo largo del curso.
Se evaluará la adecuación y precisión conceptual en la presentación de los contenidos y la corrección de la expresión.

Para regularizar la materia el alumno deberá:

- Presentar y aprobar los trabajos prácticos solicitados con una puntuación mínima del 40% del máximo establecido para cada uno de ellos.
- Aprobar las DOS (2) evaluaciones parciales con una puntuación mínima del 40% del máximo establecido para cada una de ellas. Se puede recuperar UN (1) parcial.

Para aprobar la materia: puede realizarse de las siguientes maneras:

- **Alumnos Regulares:** deberán aprobar un examen final oral, de carácter teórico, que abarcara el total del programa analítico de la materia, en los turnos que la Facultad establezca a esos efectos.
- **Alumnos Libres:** Deberán aprobar un examen con dos instancias consecutivas, una primera instancia escrita sobre cualquiera de los temas teóricos-prácticos contenidos en el programa analítico. Aprobada, podrá continuar con la segunda instancia oral, con un tema asignado por la cátedra.

CONTENIDOS MÍNIMOS FIJADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS

Principios Generales del derecho, fuentes. Derechos Humanos. Origen y Evolución del constitucionalismo. Estado y Constitución. Constitución Argentina. Las formas de Gobierno, Órganos y Poderes del Estado. Responsabilidad del Estado. Regímenes Provinciales y Municipales. Aspectos económicos y del control. Derechos Civiles y Garantías Constitucionales. Contratos y Actos Administrativos. La Función Pública y el Servicio Público.

PROGRAMA ANALÍTICO

Asignatura: DERECHO PÚBLICO	Ciclo: Básico
Carrera: Tecnicatura Universitaria en Contabilidad	Código: 654

CAPITULO 1

El derecho: concepto. Fuentes del Derecho. Norma: Constitución, Ley, Reglamento, Tratados Internacionales, Tratado de los Derechos Humanos, Interestadales. Usos y costumbres, jurisprudencia, Principios Generales del derecho. Ramas del derecho. División relatividad.

BIBLIOGRAFIA

TORRE, Abelardo (1981). "Introducción al Derecho". Abeledo-Perrot, Buenos Aires. p. 22.-

SARMIENTO GARCIA, Jorge, (Director) (1997). Derecho Público, Ed. Ciudad Argentina, Autores varios, Buenos Aires, pp.264.-284.-

CAPITULO 2

Origen y evolución del constitucionalismo. Estado y Constitución. La Constitución Argentina. Constitución, clases: escritas y no escritas, flexibles y rígidas. Formal y material. Contenidos pétreos. Poder constituyente. Originario, derivado. Poder constituyente y poder constituido. Órganos y Poderes del Estado. Jerarquía constitucional. Las formas de Gobierno. Federalismo. Sistema Representativo y Republicano. La Constitución y el ciudadano. Poder y libertad. Normas operativas y programáticas. La emergencia en el Estado Constitucional: jurisprudencia. Enumerados y no enumerados. Declaraciones, Derechos Civiles y Garantías Constitucionales. Generaciones Constitucionales.

BIBLIOGRAFIA

DALLA VIA, Alberto Ricardo, **GARCIA LEMA**, Alberto Manuel (Directores) (2016). Estudios Constitucionales sobre el Código Civil y Comercial de la Nación, 1º ed. Revisada. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe.-

GALLINA, Carlos (2009). Constitución, Servicios Públicos y Emergencia, ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, p. 82.-

ROSATTI, Horacio (2017). Tratado de Derecho Constitucional, T I y II, 2 ed. Ampliada. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe.-

SARMIENTO GARCIA, Jorge (Director) (1997). Derecho Público, Ed. Ciudad Argentina, Autores varios, Buenos Aires, pp.227.-319.-

CAPITULO 3

Derecho Público Provincial: Concepto. Regímenes Provinciales y Municipales. Autonomía – Diferencia con la Autonomía Municipal. La constitución de Catamarca de 1988. Régimen Municipal. Aspectos económicos y del control. El Municipio: concepto, elementos y origen. Competencia. Recursos financieros. El Municipio en la Constitución de Catamarca.

BIBLIOGRAFIA

ROSATTI, Horacio (2017). Tratado de Derecho Constitucional, T I y II, 2 ed. Ampliada. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe.-

CONSTITUCIÓN DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA.-

SARMIENTO GARCIA, Jorge (Director) (1997). Derecho Público, Ed. Ciudad Argentina, Autores varios, Buenos Aires, pp.471-505.-

CAPITULO 4

Derecho Administrativo: concepto. Fuentes. Función Administrativa: concepto. Clasificación. Organización Administrativa: Introducción. Modalidades. Caracteres de los entes descentralizados, centralizados y desconcentrados.

BIBLIOGRAFIA

COMADIRA, Julio, R. (2007). El Acto administrativo: en la ley nacional de procedimientos administrativos; con la colaboración de Laura Monti, 1era. Edición, Buenos Aires, La Ley, p.27.-

GORDILLO, Agustín (2009). Tratado De Derecho Administrativo, Tomo 1, Parte General, Capítulo VII-3-50, 10º ed., Buenos Aires, F.D.A.-

SARMIENTO GARCIA, Jorge (Director) (1997). Derecho Público, Ed. Ciudad Argentina, Autores varios, Buenos

Aires, pp.510-522.-

CAPITULO 5

El Acto Administrativo: concepto. Alcance. Elementos: concepto. Competencia-Objeto-Motivación-Causa-Procedimiento-Finalidad. Formas de publicidad. Caracteres: concepto - Presunción de legitimidad - Ejecutividad y Ejecutoriedad - Estabilidad - Impugnabilidad. Régimen de nulidades. Modificación. Extinción. Ley Provincial 3.559 y Ley Nacional 19.549.

BIBLIOGRAFIA

COMADIRA, Julio Rodolfo (2007). El Acto administrativo: en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. 1era. Edición 4ª reimp. Buenos Aires, La Ley, pp. 1-88.-

GORDILLO, Agustín (2011). Tratado De Derecho Administrativo, Tomo 3, El Acto Administrativo, Capítulo IV-1-14, 10ª ed., Buenos Aires, F.D.A.-

SARMIENTO GARCIA, Jorge (Director) (1997). Derecho Público, Ed. Ciudad Argentina, Autores varios, Buenos Aires, pp.523-556.-

STUPENENGO, Juan Antonio (2017). Ejecución Judicial del acto administrativo. 1º ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Astrea, pp. 1-12.-

CAPITULO 6

Hecho Administrativo: concepto - Diferencia con el Acto Administrativo - Régimen Jurídico - Recursos Administrativos - Acción Judicial. Simples Actos de la Administración: concepto. Actos interorgánicos e interadministrativos, dictámenes: clases - Diferencia con el Acto Administrativo.

Reglamento Administrativo: concepto - Diferencias con el Acto Administrativo - Régimen Jurídico - Publicación - Modificación - Clases de Reglamentos (Ejecución, Autónomos, Delegados, y De Necesidad y Urgencia-D.N.U.).

BIBLIOGRAFIA

SARMIENTO GARCIA, Jorge (Director) (1997). Derecho Público, Ed. Ciudad Argentina, Autores varios, Buenos Aires, pp.558-573.-

GELLI, María Angélica (2011) Constitución de la Nación Argentina comentada y concordada, 4ta.Ed. Ampliada y actualizada, La Ley, Buenos Aires, pp.363-371.-

CAPITULO 7

Contratos y Actos Administrativos. Contratos de la Función Administrativa: Contratos Civiles y administrativos: criterio de jurisdicción - criterio formal - criterio legalista - criterio finalista - criterio de las cláusulas exorbitantes - criterio de la subordinación - criterio según el carácter en que obra la administración pública.

Contratos de la Administración o Contratos en la Función Administrativa. Los contratos de la Administración, los medios de impugnación y la jurisdicción contenciosa. Elementos: sujetos - consentimiento - contenido - forma. Formación. Elección del cocontratante. Licitación Pública (etapas), privada, concursos, subasta pública, contratación directa otras modalidades contractuales. Régimen legal: Ley 4938 y su reglamentación.

BIBLIOGRAFIA

CASSAGNE, Juan Carlos (1981). Acto administrativo, 1era.Ed., Abeledo-Perrot, BuenosAires, ps.60yss. -

CASSAGNE, Juan Carlos (2009). Contrato Administrativo, 3º Edición, Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, p.19-20.-

DALLA LASTA, Guillermo Rafael (2017). Análisis Jurídico del Régimen de Contratación del Estado, 2da. Ed. Actualizado, editorial Bibliotex. San Miguel de Tucumán. Prólogo de Cassagne, Juan Carlos.

MARIENHOFF, Miguel (1998). Tratado de Derecho Administrativo TIII A, p.54yss.-

CAPITULO 8

Principios básicos de los contratos administrativos: publicidad - libre concurrencia - igualdad. Etapas o fases del procedimiento licitatorio: Autorización - Elaboración de pliego de condiciones - llamado a licitación - presentación de propuestas - acto de apertura - merituación y pre adjudicación - adjudicación.

BIBLIOGRAFIA

COMADIRA, Julio, R. (2003). Derecho Administrativo: acto administrativo, procedimiento administrativo, otros



estudios, 2da.Ed., Buenos Aires, Abeledo Perrot, p.309.-

DALLA LASTA, Guillermo Rafael (2017). Análisis Jurídico del Régimen de Contratación del Estado, 2da. Ed. Actualizada, editorial Bibliotex. San Miguel de Tucumán. Prólogo de Cassagne, Juan Carlos.

REJTMANFARAH, Mario (2010). Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, p.33.-

CAPITULO 9

Contratos Administrativos en particular: Contrato de obra pública. La Función Pública y el Servicio Público. Concesiones. Suministros. Empleo Público. Conceptos. Obligaciones de las partes. Ejecución. Extinción. Policía y Poder de Policía: Introducción. Fundamento Constitucional. Evolución histórica del concepto de policía. Clasificación del poder de policía: en tiempo de normalidad y tiempo de emergencia.

BIBLIOGRAFIA

CHOJKIER, Raquel, DUBINSKI, Alejandro y CASELLA, José V. (2000). Contrataciones del Estado- Ediciones Depalma-Buenos Aires, pp. 107 y 205.-

SARMIENTO GARCIA, Jorge (Director) (1997). Derecho Público, Ed. Ciudad Argentina, Autores varios, Buenos Aires, pp.631-643.-

CAPITULO 10:

Procedimiento y Proceso Administrativos: Principios: legalidad objetiva - impulsión de oficio e instrucción - verdad material - debido proceso o garantía de defensa - informalismo a favor del administrado - de contradicción - ausencias de costas y eficacia - carácter escrito. Impugnación de las decisiones en sede administrativa: concepto. Los recursos Administrativos. Los recursos en particular. Denuncia de Ilegitimidad. Responsabilidad del Estado por daño indemnizable. La responsabilidad del Estado en el nuevo Código Civil y Comercial. El régimen vigente en el Estado Nacional. Regímenes especiales en algunas provincias argentinas. El Caso de Catamarca.

BIBLIOGRAFIA

DALLA VIA, Alberto Ricardo, GARCIA LEMA, Alberto Manuel (Directores) (2016). Estudios Constitucionales sobre el Código Civil y Comercial de la Nación, 1º ed. Revisada. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, pp. 269-350.-

GORDILLO, Agustín (2010). Tratado De Derecho Administrativo, Tomo4, El Procedimiento Administrativo, Capítulo III-47, 10º ed., Buenos Aires, F.D.A.-

HUTCHINSON, Tomás (2017). Régimen de Procedimientos Administrativos, Ley N° 19.549, 10º ed. Astrea, Buenos Aires.-

SARMIENTO GARCIA, Jorge (Director) (1997). Derecho Público, Ed. Ciudad Argentina, Autores varios, Buenos Aires, pp.587-629.-

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

Manual de la Cátedra de Derecho Público. Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. (Prof. Guillermo R. Dalla Lasta).

CASSAGNE, Juan Carlos (1981). Acto administrativo, 1era.Ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires.-

CASSAGNE, Juan Carlos (2009). El Contrato Administrativo, Tercera Edición, Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires.-

CHOJKIER, Raquel, DUBINSKI, Alejandro y CASELLA, José V. (2000). Contrataciones del Estado-Ediciones Depalma-Buenos Aires.-

COMADIRA, Julio Rodolfo (2007). El Acto administrativo: en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. 1era. Edición 4ª reimp. Buenos Aires, La Ley.-

COMADIRA, Julio Rodolfo (2003). Derecho Administrativo: acto administrativo, procedimiento administrativo, otros estudios, 2da.Ed., Buenos Aires, Abeledo Perrot.-

CONSTITUCIÓN DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA.-

DALLA LASTA, Guillermo Rafael. (2015). Manual de estudio de derecho administrativo: administración general, educativa y aplicada. -1a ed.- Catamarca: Universidad Nacional de Catamarca, E-Book. ISBN 978-950-746-233-7.

DALLA LASTA, Guillermo Rafael (2017). 2da. Edición actualizada. San Miguel de Tucumán Bibliotex. Prólogo de Cassagne, Juan Carlos.

DALLA VIA, Alberto Ricardo, GARCIA LEMA, Alberto Manuel (Directores) (2016). Estudios Constitucionales sobre el Código Civil y Comercial de la Nación, 1º ed. Revisada. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe.-

GALLINA, Carlos (2009). Constitución, Servicios Públicos y Emergencia, ed. Ad-Hoc, Buenos Aires.-

GELLI, María Angélica (2011). Constitución de la Nación Argentina comentada y concordada, 4ta.Ed. Ampliada y actualizada, La Ley, Buenos Aires.-

GORDILLO, Agustín (2009). Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 1, Parte General, Capítulo VII-3-50, 10º ed., Buenos Aires, F.D.A.-

GORDILLO, Agustín (2010). Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 4, El Procedimiento Administrativo, Capítulo III-47, 10º ed., Buenos Aires, F.D.A.-



UNCA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA

RESOL. CD FCEyA N° 114 24
EXPT. N° 214 24

Facultad de
Ciencias Económicas
y de Administración



GORDILLO, Agustín (2011). Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 3, El Acto Administrativo, Capítulo IV-1-14, 10º ed., Buenos Aires, F.D.A.,-
HUTCHINSON, Tomás (2017). Régimen de Procedimientos Administrativos, Ley N° 19.549, 10º ed. Astrea, Buenos Aires.-
MARIENHOFF, Miguel (1998). Tratado de Derecho Administrativo TIIIA.-
REJTMANFARAH, Mario (2010). Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires.-
ROSATTI, Horacio (2017). Tratado de Derecho Constitucional, T IyII, 2 ed. Ampliada. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe.-
SARMIENTO GARCIA, Jorge(Director)(1997).Derecho Público, Ed.Ciudad Argentina, Autores varios, Buenos Aires.
STUPENENGO, Juan Antonio (2017). Ejecución Judicial del acto administrativo. 1º ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Astrea.-
TORRE, Abelardo (1981). "Introducción al Derecho". Abeledo- Perrot, Buenos Aires.-

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

BASTONS, Jorge Luis (2008). (Director). Derecho Público para Administrativistas. 1era. Ed. Librería Editora Platense, La Plata.-
BIGLIERI, Alberto (2010). Estudios de Derecho Municipal. 1era. Edición. Ediciones Jurídicas, Buenos Aires.-
COMADIRA, Julio Rodolfo (2000). La Licitación Pública, Ed. Depalma, Buenos Aires.-
CASSAGNE, Juan Carlos (2006). Derecho Administrativo, Tomos IyII, 8 ed. Actualizada, Lexis Nexis, Buenos Aires.
D`AURIA, Aníbal (2012). Teoría y Crítica del Estado. 1era. Ed. Eudeba. Universidad de Buenos Aires.-
DROMI, José R. (1999). La Licitación Pública. Ed. Ciudad Argentina, Buenos Aires.-
FIORINI, Bartolomé- **MATA**, Ismael (1972). La Licitación Pública. Selección del contratista estatal, Abeledo Perrot, Buenos Aires.-
GORDILLO, Agustín (2010). Tratado De Derecho Administrativo, Tomos 1, 2, 3,4, 10º ed., Buenos Aires, F.D.A.-
MARIENHOFF, Miguel S. (1998). Tratado de Derecho Administrativo. T. III-A, Contratos Administrativos, Cuarta ed. Actualizada, Abeledo Perrot, Buenos Aires.-
MATA, Ismael (2009). Ensayos de Derecho Administrativo. 1era. Edición. Ediciones Rap. Buenos Aires.-
SARTI, Néstor Alfredo. (2005). Contrataciones Públicas. 1era. Edición, Buenos Aires.-
SAYAGUES LASO, Enrique (2005). La Licitación Pública. Editorial Euros Editores, Buenos Aires.-
SESIN, Domingo Juan (1994). Administración Pública. Actividad Reglada, Discrecional y Técnica. Ediciones Depalma, Buenos Aires.-
TAWIL, Guido Santiago, **MONTI**, Laura Mercedes. (1998). La Motivación del Acto Administrativo. Ediciones Depalma, Buenos Aires.-
INFOLEG.www.infoleg.com



DESCRIPCION ANALÍTICA DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR
CLASES TEÓRICAS-PRACTICAS

Semana	Clases	tipo	Cap	Tema
1	1	Teórica-práctica	1	Presentación de la materia. Importancia del estudio del derecho público. Nociones básicas del derecho.
	2	Teórica-práctica	1	Fuentes del Derecho. Norma: Constitución, Ley, Reglamento, Tratados Internacionales, Derechos Humanos. Interestadales. Usos y costumbres, jurisprudencia. Ramas del derecho. Realice un glosario. Fuentes formales y materiales. Describa cada una. Elabore un cuadro sinóptico.
2	3	Teórica-práctica	2	Constitución, evolución histórica, clases: escritas y no escritas, flexibles y rígidas. Formal y material. Contenidos péticos. Poder constituyente. Originario, derivado. Poder constituido. Realice un cuadro sinóptico que proponga una clasificación de los derechos mencionados en el art. 14 de la CN. Enuncie las características del Estado de Sitio y responda ¿Por qué es tan importante el control judicial?
	4	Teórica-práctica	2	Jerarquía constitucional. Federalismo. Sistema Representativo y Republicano. Normas operativas y programáticas. La emergencia en el Estado Constitucional: jurisprudencia. Declaraciones, derechos y garantías. Enumerados y no enumerados. Generaciones Constitucionales. Analice como esta manifestada la soberanía popular en el Preámbulo y en los artículos 1º, 33º y 37º de la CN. En base a la Pirámide realizada tomando el artículo 31 de la CN, grafique otra similar con las Normas del Ordenamiento provincial.
3	5	Teórica-práctica	3	Derecho Público y Provincial: Concepto. Las Provincias: Autonomía - Diferencia con la Autonomía Municipal. La constitución de Catamarca de 1988. Como recepta nuestra constitución Provincial. El Régimen Municipal ¿Los Municipios son entidades Autónomas o Autárquicas? Identifique los artículos que la reconocen.
	6	Teórica-práctica	3	Régimen Municipal. El Municipio: concepto, elementos y origen. Competencia. El Municipio en la Constitución de Catamarca. Lea el Manual de la Cátedra y formule un cuadro sobre los atributos de la Autonomía Municipal según Horacio Rosatti.
4	7	Teórica-práctica	4	Derecho Administrativo: concepto. Fuentes. Función Administrativa: concepto. Clasificación. Organización Administrativa: Introducción. Modalidades. Caracteres de los entes descentralizados, centralizados y desconcentrados. Realice un cuadro sinóptico de las fuentes del derecho administrativo. Describa las principales diferencias entre los entes Centralizados, Desconcentrados y Descentralizados.
	8	Teórica-práctica	5	El Acto Administrativo: concepto. Alcance. Elementos: concepto. Competencia-Objeto-Motivación-Causa-Procedimiento-Finalidad. Formas de publicidad. Caracteres: concepto - Presunción de legitimidad - Ejecutividad y Ejecutoriedad - Estabilidad - Impugnabilidad. Realice un cuadro que contenga los elementos esenciales del acto administrativo y explique cada uno. Complete en el siguiente cuadro los caracteres del acto administrativo.
5	9			1er. Parcial



	10	Teórica-práctica	6	Hecho Administrativo: concepto - Diferencia con el Acto Administrativo - Régimen Jurídico - Recursos Administrativos - Acción Judicial. Simples Actos de la Administración: concepto. Actos interorgánicos e interadministrativos, dictámenes: clases - Diferencia con el Acto Administrativo. Lea atentamente el material de estudio del respectivo manual, y describa las diferencias del régimen jurídico aplicable entre "Hecho Administrativo" y "Acto Administrativo". Defina los simples actos de la administración y sus principales características.
6	11	Teórica-práctica	6	Reglamento Administrativo: concepto - Diferencias con el Acto Administrativo - Régimen Jurídico - Publicación - Modificación - Clases de Reglamentos (Ejecución, Autónomos, Delegados, y De Necesidad y Urgencia-D.N.U.). Establezca las principales características de los reglamentos administrativos. Agregue la norma constitucional respectiva a cada reglamento.
	12	Teórica-práctica	7	Contratos de la Función Administrativa: Contratos Civiles y administrativos: criterio de jurisdicción - criterio formal - criterio legalista - criterio finalista - criterio de las cláusulas exorbitantes - criterio de la subordinación - criterio según el carácter en que obra la administración pública.
7	13	Teórica-práctica	7	Contratos de la Administración o Contratos en la Función Administrativa. Los contratos de la Administración, Elementos: sujetos - consentimiento - contenido - forma. Formación. Realice un cuadro que contenga los elementos del contrato administrativo y explique cada uno.
	14	Teórica-práctica	8	Elección del cocontratante. Licitación Pública (etapas), privada, concursos, subasta pública, contratación directa. Clases. Significación económica. Libre elección por negociación directa. Elección del co-contratante: Existen dos formas de selección del cocontratante, explique cada una.
8	15	Teórica-práctica	8	Principios básicos de los contratos administrativos: publicidad - libre concurrencia - igualdad. Etapas o fases del procedimiento licitatorio. Complete en el siguiente cuadro los principios de la contratación administrativa: Publicidad-Igualdad-Libre concurrencia.
	16	Teórica-práctica	8	Autorización - Elaboración de pliego de condiciones - llamado a licitación - presentación de propuestas - acto de apertura - merituación y pre adjudicación - adjudicación. Complete en el siguiente esquema las etapas del procedimiento licitatorio y explique cada una.
9	17	Teórica-práctica	9	Contratos Administrativos en particular: Contrato de obra pública. Servicio Público. Concesiones. Describa las principales diferencias entre un contrato de obra pública y concesión de servicios públicos.
	18	Teórica-práctica	9	Clasificación del poder de policía: en tiempo de normalidad y tiempo de emergencia. Elabore un mapa conceptual sobre la evolución del Poder de Policía en la jurisprudencia.
10	19	Teórica-práctica	10	Procedimiento y Proceso Administrativos: Principios: legalidad objetiva - impulsión de oficio e instrucción - verdad material - debido proceso o garantía de defensa - informalismo a favor del administrado. Desarrolle un cuadro sobre los principios del procedimiento administrativo.
	20	Teórica-práctica	10	Impugnación de las decisiones en sede administrativa: concepto. Los recursos Administrativos. Los recursos en particular. Denuncia de Ilegitimidad. Defina las principales características de la vía recursiva.
11	21	Teórica-práctica	10	Responsabilidad del Estado por daño indemnizable. La responsabilidad del Estado en el nuevo Código Civil y Comercial. Elabore un mapa conceptual sobre la Responsabilidad del Estado.
12	22	Teórica-práctica	10	Regímenes especiales en algunas provincias argentinas. El Caso de Catamarca. Explique el marco jurídico aplicable a la Provincia de Catamarca.
13	23			2 Parcial
14	24			3 Parcial